

מסורת הש"ס

(א) לקמן פו., (ב) נשי' מוסי' בכורות לא: ד"ה א"כ, (ג) ב"ב קמט: פלה פ"ג מ"ח לעיל ח.; (ד) גי' רש"ל דאמר הכי הא., (ה) ז"ל דבתיבתא, (ו) דנכרס כד, (ז) נעיל מ"א, (ח) ז"ל דמוקי מהר"ם, (ט) מהרש"ל, (י) ונע"ע מוסי' ונכוס ל' ד"ה דבריו,

מוסף רש"י

קנו ומשחררין זה את זה. קנו כל הנכסים ומנאל כל אחד חציו בן חורין וחציו עבד לחצרו ומשחררים זה את זה תחילהן (לקמן) (יז). הכותב כל נכסיו לעבדו. כגון כל נכסי נתונין קי, יצא לחירות. שקף הוא צנלל נכסים וכל שאר נכסים נמי קנה (דע"ר ח.). שייר קרקע כל שהוא. קרקע לאו דוקא כדאמר ב"ב בפי מי שנתן (שם). לא יצא לחירות. דנשלמא רישא דלא גלי דעמיה נדחת לשורא לא אמרינן דשייר, אבל הכא נדחת לשורא אמרינן לדידה נמי שייר ויז אמר כל נכסי קי אשאר נכסים קאמר ולתנופי ליה קאמי ולא שחרריה ביון דלא אמר ליה עמנך ונכסי (שם) זא: שהעבד הוקם לקרקעות דמינא והסתכלם, והאי קרקע כל שהוא איכא למחר שעל העבד הוא אומר ומנאל ששתי בן חורין וגם הנכסים לא קנה, ור"ה אם אמר חוץ ממעטלנן כל שהוא, כדמפרש ר"ה לקמיה שעשו התעטלנן שייר אלל העבד, דלמנאל האי עבד הוא התעטלנן ששייר, דעבדא מיעטלנן, אבל אם אמר כל נכסי נתונים קי חוץ משהו פלוגי, הכי הוא בן חורין, שהעבד אינו צנלל אותו שדה שפירש (רשב"ם ב"ב קמט.). לעולם הוא בן חורין. אם שייר קרקע כל שהוא, דשייר קרקע ולא עבד (שם) דמאי דגלי גלי ומאי דלא גלי לא גלי (דע"ר ט.). עד שיאמר ב"י חוץ מאחד מרבווא. עד שיאמר סתם חוץ מדבר מועט ולא יפרש מה הוא משייר, דהאם אמרינן דאחד מרבווא דקאמר דהיינו עבד ויהיה לא חשב ליה אלל כדאד מרבווא ננכסים, אע"ג דשוי טפי (שם) שההוא אחד מרבווא אעבד קאי ואינו משוחרר, ודבר כבוד תכב לעבדו קי ומ"מ לא קנה כלום (ב"ב שם).

של שני שוספין. דכיון דאין לו צו אלל חציו אפי' רבנן מודו דקנה כי שחרריה לפלגיה דהא לא שׂיר מידי והוי כאלשה דנפקא מיניה לגמרי: **מחלוקת**. דרבי ורבנן: **והניה חציו**. דנענין דניפוק כוליה מיניה כי אשה: **אבל שיחרר חציו**. ומכר תחילה חציו או צבת אחת:

הכוסב נכסיו לשני עבדיו. שכתב שני שטרות כל נכסיו לזה וכל נכסיו לזה ויכה לשניה אחד צבת אחת לשניהם דפלגי דלא קדם אחד לחצירו: **והן משחררין זה אם זה**. לפי שכל אחד זכה בחצי חצירו: **הא דאמר כולו**. קמיימא כגון שכתב שני שטרות כדפרישית וצכל אחד כתב כל נכסי לפלוני עבדי ומודו רבנן דכיון דויכה להם צבת אחת ונפקי כולוהו מיניה קנו. ובתרייתא דאמר חצי חצי בשטר האחד כתב חצי נכסי לך וכן בשני לחצירו לפיכך לא קנו דהוה ליה צכל אחד שחרר חציו והניח חציו. ולא מיעביא כתב ומסר לזה והדר מסר לזה דלא קנו דכי מסר לקמא שייר פלגיה ולא קנה וכן לשני אלל אפילו מסר לשניהם כאחת לא קנו דכיון דחצי נכסי כתב ואיכא שויר: **מדקתני סיפא**.^{[דרבייתא: ואם אמר חצי חצי לא קנו. וסלקא דעתין דהכי קאמר ואם אמר חצי חצי נמי לא קנו: **מכלל דרישא דאמר כולו**. ואפ"ה לא קנו: **בשטר אחד**. לא קנה כגון כל נכסי לפלוני ופלוגי עבדי דכתיב[[] לה ולא לה ולחצרתה אין שתי נשים מתגרשות בגט אחד ואין שני עבדים משתחררים בגט אחד: **מאי איניא**. דפרש סיפא לרישא דאמר חצי חצי כדאמרן: ה"ק. כלומר לאו פרושי קמפרש: **אף בשני שטרות נמי לא קנו**. משום דשייר: **כאן צבת אחת**. ותריייהו דאמר כולו והא דקתני קנו שמסר שני השטרות צבת אחת והא דתני לא קנו צוה אחר זה: **דנשנין מעיקרא**. דנקי לישמי כולו: דקרי להו עבדיי. בשטר גופיה דקתני כל נכסי לפלוני ופלוגי עבדיי שמע מינה לא שחררינהו לדידהו וטועה דסבד יכול הוא לתת להם שאר נכסים צלל שחרור: שייר **קרקע כל שהוא**. דכתב חוץ מן הקרקע כל שהוא: לא יאל בן חורין. דלא יעניי הוי קרקע שייר וצכל כל שהוא אמרי' האי שייר וכיון דקרקעות לא קנה לגופיה נמי לא קנה דלא פלגינן דיצורא הואיל וצחד דיצורא אקני ליה גופיה ונכסים ופלגא דיצורא לא איתקיים אידך פלגא נמי לא מיקיים: ור"ש. סבד פלגינן הואיל והזכיר קרקע בשורא קרקעות הוא דלא קנה אבל הוא עצמו דליכא לספוקי בשורא קנה: **חוץ מאחד שורא** אמרינן היינו איהו דשייריה ולדידיה לא חשיב ליה אלל אחד מרבווא: **נגחו שור**. אמתני' קאי מי שחציו עבד כו' ו ומימרא דעלמא הוא: **יוס של רצו לרצו**. אם ציוס של רצו נגחו וחבד צו פחת דמיו לרצו. שור משלם נזק דהיינו פחת דמים: **איסורא לא קאמרינן**. דמיהוי לחלאין אבל כל זכייט ממון כי היכי דמלאכתו תלויה בימים כן כל שצח ממון: **המים**. צשור המועד קאי דגבי עבד נותן שלשים כסף דהיינו קנס דאפילו אינו שוה דינר נותן שלשים פלג וצבי בן חורין נותן כופר דהיינו דמי ההרוע:}

וחצי

השולח פרק רביעי גימין

מב.

בעבד של שני שותפין ודברי הבבלי וא"ת והא לר' אליעזר דבבלי החובל (ב"ק דף ז.) אינו יכול לשחרר חלקו כמו שאינו יואל בשן ועין דנענין עבדו המיוחד לו ^(א) ומוקי התם אליביה הא דאמר אמימר איש ואשה שמכרו צנכסי מלוג לא עשו ולא כלום וקאמר התם חציו עבד וחציו בן חורין וכן עבד של שני שותפין ^(א) [פי' אליביה דר"א] אין יואלאין צראשי איצרים וי"ל דשותפין דהתם היינו לזה גוף ולזה פירות כמו מוכר עבדו לאחר ופסק עמו ע"מ שישמטו ל' יוס דהוי דומיאל דאיש ואשה אבל כשיש לו גוף ופירות יכול לשחרר חציו והא דקאמר התם חציו עבד וחציו בן חורין היינו למשנה אחרונה וא"ת והא אממר גופיה אית ליה לעיל לחד לישנא דמפקיר עבדו יש לו תקנה בשטר וי"ל דשטר דלאי מפקיע איסורא כדאמרינן לעיל מה אשה איסורא ולא ממונא: **הא דאמר חצי חצי**.

פי' צקונטרס שכתב בשטר אחד חצי נכסי קי וכן בשני לחצרו ואפי' מסר צבת אחת לא קנו דלמנא חד פלגא הוא דכתב למרוייהו ואיכא שויר וקשה לרצינו שמואל דהא מדקאמר כל נכסי משמע שמפרש בשטר שחציו שנתן לזה לא נתן לזה אחר זה הכל נתן לשניהם ועוד מדמפלוגי בין אמר כולו לאמר חצי משמע דוקא אמר כולו קנו אבל חצי אפי' פירש שלא חצי אחד נותן לשניהם אלל הכל אפי"ה לא קנו^א ונראה לרצינו שמואל^ב דרצה לטעמיה דאית ליה צפי' שני דקידושין (דף נ:) וצמי שהוליאיהו (שיעויין ג.) כל שאין צוה אחר זה אפי' צבת אחת אינו וצוה אחר זה לא קנה^א כיון דשייר^ד ולא דמי לשחרר חציו ומכר חציו דהתם הוי צוה אחר זה אם מכר חציו תחילה וקאת קשה לפירושו דאם כן כי אמר כולו נמי לא ליקני צבת אחת כיון דצוה אחר זה שני לא קני כמו צמקדש שתי אחיות דאין מקודשות כיון דצוה אחי זה לא תפסי קדושין בשניה אלל דלאי לא שייך כל שאינו צוה אחר זה אלל היכא שהראשון מונע את השני מלחול כמו בשתי אחיות שמונעים קידושי הראשונה מלחול קידושי שניה אבל הכא הא דלא קני שני צוה אחר זה לאו משום דלא חזי לקנות אלל משום דכבד נסתלק הנותן ואין לו צה כלום^ה מידי דהוה אנותן כל נכסיו לשנים וכבד לכל א' נכסי נתונין קי צמתנה ויכה לכן צבת אחת דקנו כל הנכסים! ואין לדמות ממון הראוי לחלק ואיתיה לחלאין כדאמר התם אמעשר^ו: **מאי אידיא חצי אפי'** בולדו נמי. הכא ליכא לשנויי תנא סיפא לגלויי ארישא דפשיטא דבשטר

אחד אין חילוק בין אמר חצי לאמר כולו^ז: **י"ב של רבו לרבו**. היינו למשנה ראשונה^ח דלמשנה אחרונה^י מעשה ידי שלו דצסמוך מדמי ליה למעוכב גט שחרור^{יב} ומיהו נ"מ אף למשנה אחרונה כגון בשל יתומים קטנים דלאו צני כפייה נינהו או בחציה שפחה ונציה צת חורין^{יג} ולא נהגו צה מנהג הפקר וקאת תימה כיון דלפי משנה אחרונה מעשה ידי שלו מה הרויח לעיל ההוא גצרא דאקני לצנו קטן^{יד} והא מכי משחרריה חצריה לפלגיה מיד וכה העבד עצמאו והוה ליה מעוכב גט שחרור ואין יכול להקנות לצנו אלל מה שיש לעצמו צו אבל טפי לא ושמא הקנה לצנו קודם ששחררו חצירו לפי שהיה יודע שחצרו היה רואה לשחרר חלקו:

ושור

עין משפט ונר מצוה

צד א ב מיי פ"ו מהל' עבדים הלכ' ד סמג עשין פו טור ש"ע י"ד סי' רסו סעיף ס':

צד ב ד מיי שם הלכה ג' תוס"ע שם סעיף טו: **צו ה** מיי פ"ד מהל' חובל ונוזק הלכ' יב סמג עשין ע טוס"ע ח"מ סי' תכד סעיף ד וטוס"ע י"ד סי' רסו סעיף סב':

צו ו מיי פ"א מהל' מקי ממון הלכ' ב סמג עשין פו תוס"ע י"ד סי' רסו סעיף סב':

—●●●—

מוסף תוספות

א. [דאליה] אדמפליג בין אמר כולו להיכא דאמר חצי חצי לפילוהי הכל בחצי חצי בין היכא שפירש חצי אחר בין היכא שלא פירש. מוסי' הרא"ש. ב. דאע"פ שפירש דשני החצאין נתן לשניהם לא קנו. מוסי' הרא"ש. ג. שאם נתן המחצית לזה ואחר זמן נתן המחצית האחר לזה דבאי לא קנו. ר"ן. ד. וק"ל דאפי' כי כל נכסיו לעבדו ושייר קרקע כל שהו, אף עצמו לא קנה, שני. מוסי' הרא"ש. ו. ואי אתי ראשון דוכה בהם ומקנה אותם לשני קנה שני. מוסי' הרא"ש. ו. אע"ג דבזה אח"י השני לא קנה. מוסי' הרא"ש. ז. עי' מוסי' ה"ג שני עבדים אינן יוצאין בגט אחד. דעני קדשקט. ט. דקתני עובד את רבו יום אחד וצאת עצמו יום אחד. רש"י. י. כיון שכופין את רבו, אפי' בעוד שלא כפו אותו אינו עובדו. רש"י. יא. וא"ת, למשנה ראשונה מאי דהוה הוה. מוסי' הרא"ש. יב. דלא מפקדא אפריה ורביה. ר"ן. יג. בתר דשחרר חבריה לפלגא. מוסי' הרא"ש.

—●●●—

פסקי ר"ד

דברי הכל אף בשטר קנה שכל אחד משחרר כל חלקו ולא שייר בו כלום ולא דמי למשחרר חצי עבדו. ואין שני עבדים משתחררים בשטר א' כמו שאין שתי נשים מתגרשות בגט א'.